

RECURSO CÍVEL Nº 5079364-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: MAGNO DE SOUZA CAMILLO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5079364-24.2024.4.02.5101

510015399247 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5079364-24.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NANCI GRANDO

RECORRENTE: MAGNO DE SOUZA CAMILLO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 22, RECLNO1] em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial [evento 16, SENT1].

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica "folga trabalhada mar", referente à quantia recebida como contraprestação dos dias efetivamente trabalhados, ainda que em momentos de folga, é indenização, e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Diante do indeferimento da gratuidade de justiça no [evento 30, DESPADEC1], a parte autora foi intimada a efetuar o preparo em até 48h (quarenta e oito horas), sem o que o recurso restaria deserto, decorreu-se o prazo sem manifestação [evento 33].

Contrarrazões pela União [evento 26, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Assim colocado, tal como se encontra, o recurso afigura-se deserto nos termos do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e do art. 1º da Lei nº 10.259/2001, porquanto, *in casu*, consoante a regra do art. 1.046, § 2º, não se aplica o disposto no art. 99, § 7º, ambos do Código de Processo Civil.

Nesse rumo, impõe-se o não conhecimento do mandado de segurança nos termos do Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro, *verbis*: "*Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição*".

Precedente, com os ajustes necessários, desta 6ª Turma Recursal, o julgamento colegiado no processo nº 5007054-65.2021.4.02.5120, por unanimidade e desta relatoria, na Sessão Extraordinária de 31/05/2023, assim ementado:

"RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO Nº 19 DAS TRS-RJ. NÃO CONHECIMENTO."

Tal o contexto, **VOTO** no sentido de **NÃO CONHECER DO RECURSO**. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995 e no art. 1º da Lei nº 10.259/2001, em harmonia, com os ajustes necessários, com a regra do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil e com o teor dos EDcl no REsp 1.573.573, relator Ministro Marco Bellizze, DJe 8/5/2017. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e remeta-se ao Juízo de origem. **Intimem-se**.

5079364-24.2024.4.02.5101

510015399246 .V5